

Nr. 137 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Personenstandsgesetzes. 6. September 1937

R 43 II/ 1536b, Bl. 96–98 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

I. Eine einheitliche Personenstandsbuchführung besteht im Deutschen Reich seit dem 1. Januar 1876. Sie ist geschaffen durch das Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 (Reichsgesetzblatt S. 23).

In den mehr als 60 Jahren, die das Personenstandsgesetz vom 6. Februar 1875 in Kraft ist, hat das Gesetz nur einmal eine *größere Änderung* erfahren. Durch das am 1. Januar 1900 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch wurde der ganze dritte Abschnitt des Gesetzes, der von den „Erfordernissen der Eheschließung“ handelt, beseitigt; an seine Stelle sind die Vorschriften der §§ 1303 ff. BGB getreten (vgl. Art. 46 Nr. I EG BGB²). Auch die wichtigen Vorschriften über die Zuständigkeit des Standesbeamten, über die Form der Eheschließung und über das der Eheschließung vorausgehende Aufgebot sind in das BGB übergegangen; deshalb sind im vierten Abschnitt des Personenstandsgesetzes die §§ 42 und 43, 51 bis 53 aufgehoben und die §§ 41, 44, 50 und 55 durch neue Vorschriften ersetzt worden (vgl. Art. 46 Nr. I und II EG BGB). Einige kleinere Änderungen haben die §§ 67, 69 und 75 erfahren (vgl. Art. 46 Nr. III, IV und V EG BGB). Andere Vorschriften sind durch das Familienrecht des BGB nur mittelbar berührt worden. Hinzu kommen die Änderungen von Verfahrensvorschriften, die durch das ebenfalls am 1. Januar 1900 in Kraft getretene Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit³ bewirkt worden sind (vgl. insbesondere die §§ 48, 69 bis 71, 167 Abs. 2, 186, 197 FGG). Im Hinblick auf diese Änderungen sind am 25. März 1899 neue Ausführungsvorschriften zum Personenstandsgesetz erlassen worden (Reichsgesetzblatt 1899 S. 225; vgl. hierzu die Erläuterungen in der Anlage zu Nr. 97 des Deutschen Reichsanzeigers von 1899).

Von den sonstigen Änderungen und Ergänzungen des Personenstandsgesetzes sind folgende bemerkenswert:

a) Durch das Gesetz über den Personenstand vom 11. Juni 1920 (Reichsgesetzblatt S. 1209) wurde in der Geburtsurkunde die Angabe der Religion der Eltern des Kindes, in der Heiratsurkunde die Angabe der Religion der Verlobten und in der Sterbeurkunde die Angabe der Religion des Verstorbenen gestrichen. Um die uneheliche Geburt eines Verlobten bei der Eheschließung und in der Heiratsurkunde nicht hervortreten zu lassen, ist bestimmt worden, daß die Angaben über die Person

¹ Reinkonzept: R 3001/10134, Bl. 426–462. Begründung nach Verkündung des Gesetzes veröffentlicht in: DRA 1937, Nr. 258. Eine z. T. gleichlautende Erläuterung gab der zuständ. Referent OLGR Maßfeller: „Das neue deutsche Personenstandsgesetz“, in: DJ 1937, S. 1768–1774.

Zur Vorgeschichte: Den Erstentwurf des PersonenstandsG hatte der RJuM nach Aufgabe des Projekts eines SippenamtsG (s. Dok. Nr. 46) am 31. 3. 1937 dem RIM und dem StdF zugeleitet; R 3001/10134, Bl. 356–380. Der RIM stimmte, nachdem über die Grundsätze einer Neufassung des Personenstandsrechts seit 1935 bereits weitgehend Einvernehmen erzielt war, pauschal zu; auch der StdF brachte im wesentl. nur redaktion. Änderungswünsche vor; ebd. Bl. 383 ff. Differenzen ergaben sich jedoch bezügl. der Eintragung des relig. Bekenntnisses in das Familienbuch: RIM und StdF hielten dafür maßgebend die persönl. Erklärung der Eheschließenden über ihr „inneres Bekenntnis“ (vgl. ARH III, Nr. 176), der RKiM bestand jedoch auf der Eintragung der rechtl. Zugehörigkeit zu einer anerkannten Religionsgemeinschaft, soweit diese gegeben war, bzw. der Denomination „gottgläubig“ oder „glaubenslos“; R 3001/10134, Bl. 391 f., 400, 469 f. Näheres hierzu s. Dok. Nrr. 102, 123.

² Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 18. 8. 1896 (RGBl. S. 604).

³ Vom 17. 5. 1898 (RGBl. S. 189, 771).

der Eltern im Aufgebot und in der Heiratsurkunde fortfallen. Ebenso soll die Sterbeurkunde fortan keine Angaben über die Person der Eltern mehr enthalten. Im Interesse des unehelich geborenen und später durch die Eheschließung der Eltern legitimierten Kindes ist angeordnet worden, daß der Vormundschaftsrichter die Legitimation festzustellen und die Beischreibung [sic] der Feststellung am Rande der Geburtsurkunde anzuordnen habe (§ 26 Abs. 2 und 3 des Personenstandsgesetzes). In Verfolg der Vorschriften der Weimarer Verfassung ist ferner bestimmt, daß auch weibliche Personen zu Standesbeamten bestellt werden können. Durch den neu eingeführten § 45 Abs. 5 ist angeordnet, daß den Verlobten vor der Anordnung des Aufgebots ein Merkblatt auszuhändigen ist, in dem auf die Wichtigkeit der ärztlichen Beratung vor der Eheschließung hingewiesen wird. Schließlich sind die Standesbeamten zur Mitwirkung bei statistischen Erhebungen verpflichtet worden.

b) Durch Verordnung vom 14. Februar 1924 (Reichsgesetzblatt I S. 116) wurden die sogenannten standesamtlichen Scheine eingeführt (vgl. §§ 15a, 15b, 15c des Personenstandsgesetzes). Es handelt sich hierbei um abgekürzte Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden. Sie sind insbesondere geschaffen worden, um den unehelichen, den durch nachfolgende Ehe der Eltern oder durch Ehelicherklärung legitimierten und den an Kindes Statt angenommenen Kindern entgegenzukommen. Aus den Scheinen ist die eheliche oder uneheliche Geburt nicht ersichtlich.

c) Einen ersten weiteren Schritt auf dem Gebiete der *Vereinheitlichung* des Standesamtswesens hat die Verordnung zur Vereinheitlichung der Zuständigkeit in Familien- und Nachlaßsachen vom 31. März 1934 (Reichsgesetzblatt I S. 472) getan (vgl. auch die Durchführungsbestimmungen vom 27. Juli 1934 – Reichsgesetzblatt I S. 738 – und die Verordnung zur weiteren Vereinheitlichung der Zuständigkeit in Familiensachen vom 17. Mai 1935 – Reichsgesetzblatt I S. 682 –). Durch diese Verordnung ist einheitlich für das ganze Reichsgebiet bestimmt worden, daß für die Befreiung von der Wartezeit des § 1313 BGB und für die Ausstellung von Eheschließungszeugnissen, deren deutsche Staatsangehörige zur Eheschließung im Ausland bedürfen, der Standesbeamte und für die Befreiung vom Aufgebot (§ 1316 BGB) die Aufsichtsbehörde des Standesbeamten zuständig ist; es ist die Mitwirkung des Standesbeamten bei Gesuchen um Befreiung von der Beibringung von ausländischen Eheschließungszeugnissen geregelt und die Zuständigkeit des Standesbeamten zur Entgegennahme und Beglaubigung gewisser Erklärungen (§ 1577 Abs. 2 und 3 BGB, § 1706 Abs. 2 BGB) für das gesamte Reichsgebiet einheitlich bestimmt worden. Andere Vorschriften der Verordnung berühren die Tätigkeit des Standesbeamten nur mittelbar.

Die Verwaltungsgeschäfte in Personenstandsangelegenheiten, die früher in letzter Instanz teilweise von den Justizministerien der Länder geführt wurden, sind seit dem 1. April 1935 auf die oberste Landesbehörde der inneren Verwaltung übertragen worden (Art. 1 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des Dritten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 18. März 1935 – Reichsgesetzblatt I S. 381 –).

d) Schließlich ist die Verordnung über standesamtliche Hinweise vom 14. Februar 1935 (Reichsgesetzblatt I S. 201) zu erwähnen, durch die zum ersten Male der Versuch gemacht worden ist, eine Verbindung zwischen zusammengehörigen Registereintragungen innerhalb des gesamten Reichsgebiets herzustellen. Unter II. wird hierauf noch kurz einzugehen sein.

II. Das deutsche Personenstandsgesetz hat sich in den mehr als 60 Jahren seines Bestehens bewährt; die deutsche Personenstandsbuchführung ist in der Welt wegen ihrer Zuverlässigkeit als vorbildlich anerkannt. Dies ist nicht zuletzt auch der hingehenden und unermüdlichen Arbeit der deutschen Standesbeamten zu danken.

Die Aufgabe eines neuen Personenstandsgesetzes muß es sein, das bewährte Alte mit den neuen seit 1933 zum Durchbruch gekommenen Gedanken zu einer in sich geschlossenen Einheit zu verbinden, und im übrigen hervorgetretene Mängel und Lücken auszufüllen.

Auf einige wichtige Neuerungen sei hier näher eingegangen.

a) Jede einzelne Beurkundung in den Standesregistern stand bisher abgeschlossen für sich da. Zwischen den Beurkundungen von Geburt, Heirat oder Tod desselben Menschen war keine Verbindung hergestellt. Noch weniger waren Familienzusammenhänge kenntlich gemacht. Dieser Mangel hat sich besonders seit 1933 in steigendem Maße bemerkbar gemacht. Die Sippenforschung, die in weiten Kreisen des Volkes immer größeres Interesse fand, ist durch das Fehlen von verbindenden Eintragungen sehr erschwert. Besonders fühlbar wurde der Mangel für zahlreiche Volksgenossen, die auf Grund der Anordnungen des Staates oder der Partei ihre Abstammung bis zu einem weiter zurückliegenden Zeitpunkt nachweisen mußten. Auch erb- und rassenbiologische Forschungen litten unter dem Mangel. In einem gewissen Umfange hat die Verordnung des Reichsministers der Justiz über standesamtliche Hinweise vom 14. Februar 1935 (Reichsgesetzblatt I S. 201) schon eine Änderung geschaffen. Diese Verordnung, die auf eine preußische Verordnung vom 31. Dezember 1925 (Pr[eußische] Ges[etz]Samml[ung] 1926 S. 5) zurückgeht, ordnet zum ersten Male für das gesamte Reichsgebiet an, daß in bestimmtem Umfange eine Verbindung zwischen den Registereintragungen über denselben Menschen oder dieselbe Familie hergestellt wird. So muß bei dem Geburtseintrag eines ehelichen Kindes auf die Stelle hingewiesen werden, wo die Heirat der Eltern beurkundet ist (§ 1 der VO); beim Geburtseintrag eines unehelichen Kindes wird die Stelle bezeichnet, wo sich der Geburtseintrag der Mutter befindet (§ 5 der VO). Die Beurkundungen von Geburt, Heirat und Tod desselben Menschen werden durch verbindende Hinweise zueinander in Beziehung gesetzt (vgl. §§ 8, 9, 13 der VO).

Der vorliegende Entwurf des Personenstandsgesetzes geht über diese ersten Anfänge hinaus. In Zukunft werden die verwandtschaftlichen Zusammenhänge der Angehörigen einer Familie, die Zusammenhänge zwischen Vor- und Nachfahren, aus den Standesbüchern in vollem Umfange ersichtlich sein. Dies wird erreicht durch die Einrichtung eines Familienbuches (vgl. die §§ 9 ff. des Entwurfs). Jeder neugegründeten Familie wird bei der Eheschließung im Familienbuch ein besonderes Blatt gewidmet, das aus zwei Teilen besteht. Während der erste Teil der Beurkundung der Heirat dient, dient der zweite Teil der Feststellung der verwandtschaftlichen Zusammenhänge der einzelnen Familienmitglieder. In diesem zweiten Teil werden bei der Eheschließung die Eltern der Ehegatten sowie Ort und Tag ihrer Geburt und ihrer Heirat vermerkt; damit ist der Zusammenhang mit den Vorfahren hergestellt. In den zweiten Teil werden ferner die gemeinsamen Kinder der Ehegatten (und die unehelichen Kinder weiblicher Abkömmlinge) unter Angabe des Ortes und Tages ihrer Geburt eingetragen; jede Änderung des Personenstandes des Kindes wird hier vermerkt. Erst wenn das Kind bei seiner eigenen Eheschließung ein besonderes Blatt im Familienbuch erhält, hören die Eintragungen im Familienbuch der Eltern auf. Die Eintragungen der Heirat des Kindes unter Angabe der Stelle, wo für das Kind das eigene Familienbuch geführt wird, beschließt die Eintragung über dieses Kind im Familienbuch der Eltern. Damit ist der Zusammenhang mit den Nachfahren hergestellt. Die Durchführung dieser Regelung wird es in späterer Zukunft einmal ermöglichen, die im Deutschen Reich ansässigen Familien durch die Geschlechter hindurch zu verfolgen.

Die Einführung des Familienbuchs wird dazu beitragen, im einzelnen Menschen den Familiensinn und das Gefühl dafür zu stärken, daß er verbindendes Glied in einer langen Kette von Geschlechtern ist. Dadurch wird in ihm auch das Gefühl der Verantwortung geweckt, die er selbst für die Erhaltung seines Geschlechts und damit zugleich für die Zukunft des deutschen Volkes trägt.

Im Familienbuch soll nach dem Entwurf auch die rassische Einordnung der Ehegatten, die der Standesbeamte schon jetzt vor der Eheschließung zwecks Ermittlung etwaiger Ehehindernisse feststellen muß, vermerkt werden⁴. Damit wird erreicht, daß in etwa 30 Jahren die rassische Einord-

⁴ Nach § 14 (2) waren in den zweiten Teil des Familienbuchs einzutragen: „Angaben über die Staatsangehörigkeit, das Reichsbürgerrecht und die rassische Einordnung der Ehegatten“. Auch die Wiedereintragung des relig. Bekenntnisses in Teil 1 des Familienblattes diene vorrangig diesem Zweck, wie die Einzelbegründung zu § 11 belegt: „Die Eintragung des religiösen Bekenntnisses ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil in gewissen Fällen die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft eine Vermutung für die rassische Einordnung begründet (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2, § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Buchstabe a der Ersten Verordnung

nung der weitaus überwiegenden Zahl aller im Deutschen Reich lebenden Menschen aus den Familienbüchern ersichtlich ist. Für die Durchführung rassenpflegerischer Maßnahmen ist das von großem Wert. Auf die Bedeutung, die die Einführung des Familienbuchs für die erbpflegerischen Maßnahmen des dritten Reichs hat, braucht nicht besonders hingewiesen zu werden; nach einer bestimmten Zeit werden die Sippengenossen eines Menschen ohne größere Schwierigkeiten aus den Familienbüchern festgestellt werden können.

Die Einführung des Familienbuchs ist die wichtigste Neuerung des Entwurfs.

b) Die deutschen Standesregister geben lediglich Auskunft über Standesfälle, die im Deutschen Reich eingetragen sind. Der deutsche Volksangehörige, der im Ausland geboren ist, im Ausland geheiratet hat und dort gestorben ist, erscheint in den deutschen Standesregistern nicht. Es kann auch nicht die Aufgabe der Personenstandsführung, die immer vom Territorialprinzip beherrscht sein muß, sein, jeden Standesfall deutscher Staatsangehöriger, der sich im Ausland ereignet hat, zu registrieren. Die Personenstandsbuchführung kann aber dazu beitragen, das Gefühl der Verbundenheit mit dem Heimatland bei unseren im Ausland lebenden Volksgenossen zu stärken. Dies soll auch geschehen und dadurch erreicht werden, daß für deutsche Staatsangehörige, die im Ausland geheiratet haben, nach Bestimmung des Reichsministers der Justiz und des Reichsministers des Innern ein Familienbuch im Deutschen Reich geführt wird (§41 Abs. 2 des Entwurfs). Das Familienbuch soll grundsätzlich in derselben Weise geführt werden wie für im Inland heiratende Personen. Der Auslandsdeutsche wird dadurch in dem Gefühl bestärkt werden, daß das Heimatland an seinem und seiner Kinder Schicksal stets Anteil nimmt. Er selbst wird gerne dazu beitragen, daß das Familienbuch vollständige Auskunft über seine Familie gibt.

Anderen Gründen dient die Bestimmung in § 41 Abs. 1 des Entwurfs, wonach Gehurten, Heiraten und Sterbefälle deutscher Staatsangehöriger, die sich im Ausland ereignet haben, auf Anordnung des Reichsministers des Innern bei einem inländischen Standesamt beurkundet werden können. Es ist insbesondere in Aussicht genommen, die Beurkundung im Deutschen Reich zuzulassen, wenn sich der Standesfall in einem Land ereignet hat, das keine oder keine ordnungsmäßige und zuverlässige Personenstandsbuchführung kennt. Die Schwierigkeiten, die bisher für deutsche Staatsangehörige durch das Fehlen von Personenstandsurkunden überhaupt oder durch ganz unzureichende Angaben in den Urkunden entstanden sind, sollen damit ausgeräumt werden.

c) Einen erheblichen Fortschritt bedeutet auch die Vereinheitlichung des Aufbaus der Personenstandsbehörden. Die Standesbeamten selbst sind im ganzen Reichsgebiet fortan Gemeindebeamte. Der verwaltungsmäßige Aufbau wird in Zukunft so sein, daß den Standesämtern die unteren und höheren Verwaltungsbehörden und in letzter Instanz der Reichsminister des Innern übergeordnet sind. Bisher war wegen des Vorbehaltes für die Landesgesetzgebung (vgl. § 11 Abs. 1 des alten Personenstandsgesetzes) das staatliche Aufsichtsrecht in den einzelnen Ländern verschiedenen Behörden übertragen; teils waren Behörden der inneren Verwaltung zuständig (z. B. in Preußen, Bayern, Sachsen), teils Justizbehörden (so z. B. in Württemberg, Baden, Thüringen). Nur in der obersten Instanz war in den einzelnen Ländern bereits durch die unter I erwähnte Verordnung zur Durchführung des Dritten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 18. März 1935 (Reichsgesetzblatt I S. 381) eine Vereinheitlichung geschaffen worden.

Die Zuständigkeit der Gerichte in Personenstandssachen (vgl. §§ 45 ff. des Entwurfs) ist dem bisherigen Recht entsprechend geregelt worden. Jedoch ist, um eine möglichst einheitliche Rechtsprechung zu erzielen, bestimmt, daß für die im Gesetz vorgesehenen Entscheidungen nur die Amtsgerichte zuständig sind, die ihren Sitz am Ort eines Landgerichts haben (§ 50 des Entwurfs). In der oberlandesgerichtlichen Instanz ist zur weiteren Förderung der Reichseinheit schon durch die Verordnung über die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Kostenordnung vom 23. März 1936 (Reichsgesetzblatt I S. 251) bestimmt worden,

zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 – RGBl. I S. 1333 –).“ Zu dem 1935/36 aus denselben Gründen betriebenen Projekt eines „Gesetzes über die Angabe des Religionsbekenntnisses in den Standesregistern“ s. ARH III, Nr. 169 Anm. 4.

daß nur noch zwei Oberlandesgerichte (das Kammergericht und das Oberlandesgericht München) zur Entscheidung berufen sind.

d) Die übrigen Neuerungen des Entwurfs werden unter III. behandelt werden.

[...]⁵

⁵ Folgt: III. Einzelbegründung. – Am 10. 10. 1937 teilte der StSRk dem RJuM die Annahme des Gesetzes im Umlaufweg mit, die Ausfertigung des *PersonenstandsG* durch Hitler erfolgte am 3. 11. 1937 (RGBl. I S. 1146); R 43 II/1536b, Bl. 108–117; unten FV 437*. Einzelheiten der Durchführung regelte die 1. *AusfVO* vom 19. 5. 1938 (RGBl. I S. 533). Nach Kriegsbeginn erschien als 3. *AusfVO* die *PersonenstandsVO der Wehrmacht* vom 4. 11. 1939 (RGBl. I S. 2163), die v. a. die Ferntrauung für Wehrmachtsangehörige regelte; sie wurde später durch VO vom 17. 10. 1942 (RGBl. I S. 597) mit den seither ergangenen vier Änderungen neu bekanntgemacht. Die 4. *AusfVO* vom 27. 9. 1944 (RGBl. I S. 219) schließlich brachte eine Reihe von Vereinfachungen im Zuge des totalen Kriegseinsatzes: Dauernder Wegfall der Eintragung des relig. Bekenntnisses bei Nichtjuden, Vereinfachung des Aufgebots und des Legitimationsfeststellungsverfahrens, Verzicht auf die (für die Aufhellung des Sippenzusammenhangs wesentliche) Führung des zweiten Teils des Familienblatts auf Kriegsdauer. Entstehung und Inhalt dieser VOn im einzelnen s. R 22/754–755–756; R43 II/1536b, Bl. 118–123. – Das *PersonenstandsG* ist mit Ausnahme der Bestimmungen über die rassische Einordnung im Kern bis heute in Kraft.

Zitierhinweis

Nr. 137 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Personenstandsgesetzes. 6. September 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d137>